

1502308-08.2021.8.26.0548
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM
Comarca: Campinas
Foro: Foro de Campinas
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 15/02/2022
... - Assunto:
- Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
GABRIEL LIUT DOS REIS e outro

Autos nº 1502308-08.2021.8.26.0548 (Controle nº 730/2021)

Vistos etc.,

I - ANDRÉ DANIEL CANDIDO, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas dos artigos 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 e GABRIEL LIUT DOS REIS, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Campinas
Foro de Campinas
1ª Vara Criminal
Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

1502308-08.2021.8.26.0548 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1502308-08.2021.8.26.0548
Classe - Assunto:
- Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
GABRIEL LIUT DOS REIS e outro

Autos nº 1502308-08.2021.8.26.0548 (Controle nº 730/2021)

Vistos etc.,

I - ANDRÉ DANIEL CANDIDO, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo

processado como incurso nas penas dos artigos 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 e GABRIEL LIUT DOS REIS, igualmente qualificado, como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 e artigo 14, "caput", da Lei nº 10826/03, em concurso material, porque, no dia 17 de julho de 2021, por volta das 09h21min, na Rua Nelson Barbosa da Silva, altura do número 700, DIC 6, nesta cidade e comarca de Campinas, previamente ajustados e agindo com unidade de desígnios, guardavam, para fim de tráfico, 300 (trezentas) porções de maconha, pesando 356,5g (trezentos e cinqüenta e seis gramas e cinco decigramas); 173 (cento e setenta e três) porções de maconha, pesando 236,2 (duzentos e trinta e seis gramas e dois decigramas); 6 (seis) porções de maconha, pesando 6,3g (seis gramas e três decigramas); 50 (cinqüenta) eppendorfs contendo crack, pesando 6,6g (seis gramas e seis decigramas); 3 (três) eppendorfs de crack, pesando 0,4g (quatro decigramas); e 2 (dois) eppendorfs de cocaína, pesando 0,9 (nove decigramas), o que faziam em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Por fim, o acusado GABRIEL, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, possuía e portava arma de fogo de uso permitido, o revólver calibre 38 special, numeração de serie FJ7287, municiado com cinco munições íntegras, eficaz para a realização de disparos, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A denúncia foi recebida na data de 16 de agosto de 2021 (fls. 211/212).

Citados (fls. 231/232 e 233/234), os réus apresentaram resposta à acusação (fls. 243/248 e 249/251).

Não sendo o caso de absolvição sumária, o recebimento da denúncia foi mantido e designada audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento por intermédio da plataforma MICROSOFT TEAMS (fls. 289/290).

Como medida de instrução criminal, em audiência realizada em 27/01/2022, foram ouvidas duas testemunhas de acusação, duas testemunhas de defesa e os acusados interrogados ao final (depoimentos colhidos pelo método de videoconferência por intermédio da plataforma MICROSOFT TEAMS - SAJ fls. 352).

Em memoriais, o Ministério Público requereu a parcial procedência da ação penal com a absolvição do acusado Gabriel e a condenação de André nos exatos termos da denúncia (fls. 354/360). A Defesa de Gabriel pugnou pela absolvição acerca da prática de ambos os delitos (fls. 370/375). A Defesa de André pleiteou: a) a fixação da pena no mínimo legal; b) o reconhecimento da atenuante relativa à confissão; c) a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência (fls. 370/375).

É o relatório.

Decido.

II - A presente ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade dos delitos restou comprovada por intermédio dos Autos de Exibição e Apreensão de fls. 13/15 e 16, Laudo de Exame Químico Toxicológico de fls. 192/195, Laudo Pericial da arma apreendida de fls. 196/199 e Guia de Depósito Judicial de fls. 200.

Quanto à autoria, o acusado André confessou a prática delitiva, tendo afirmado que comercializava drogas no local e, quando da abordagem, havia se dirigido à adega para comprar cigarro. Ainda, disse que estava na posse de um refil de cocaína, tendo indicado o buraco no muro em que guardava as porções de entorpecentes. No mais, na ocasião negou a propriedade da moto que estava no local, tendo dito que pertencia à adega com o intuito de ser liberado; no entanto, afirmou em juízo que ela lhe pertencia assim como o restante das drogas encontradas em seu baú. Por fim, negou que Gabriel traficasse juntamente com ele no local.

No mais, o réu Gabriel negou a prática de ambos os delitos; disse que estava em frente à adega pertencente ao seu sogro e recebia bebidas da Ambev, momento em que foi abordado. Na ocasião, os policiais afirmaram que a arma foi localizada em uma caixa no interior da adega; no entanto, negou ter conhecimento acerca da existência do armamento no local. Alegou que a motocicleta não estava estacionada em frente à adega e sim algumas casas acima, tendo negado, ainda, que a adega fizesse entregas. Por fim, acrescentou que trabalhava no estabelecimento aos finais de semana e no local havia sistema de filmagem.

O guarda municipal Rodrigo relatou que realizava patrulhamento de rotina, momento

em que foi acionado por moradores do bairro DIC 6 acerca da intensa movimentação típica de tráfico de drogas em frente a uma adega de bebidas. Ato contínuo, se dirigiu ao local indicado, tendo se deparado com os acusados sentados em frente à adega. Ao avistar a viatura policial, o réu Gabriel se levantou, tendo dispensado algo ao seu lado. Em revista pessoal, na posse de Gabriel, apreendeu a quantia de R\$ 200,00 (duzentos reais) em dinheiro e, ao seu lado, um revólver calibre 38 carregado com 5 (cinco) munições, tendo ele afirmado que o possuía em razão de algumas desavenças. Ainda, na posse de André nada de ilícito foi encontrado; no entanto, questionado, confessou que traficava no local, tendo indicado o muro em que foram localizados os entorpecentes. Ainda, no interior de um baú de uma motocicleta estacionada em frente à adega também foram apreendidas porções de maconha, cocaína e crack. Indagados acerca da propriedade do veículo, André disse que ele pertencia ao depósito e era utilizado para entregas, enquanto Gabriel negou que ele pertencesse à adega. Ainda, esclareceu que, quando da abordagem, havia um caminhão de entrega em frente ao estabelecimento. No mais, confirmou que a fotografia juntada a fls. 86 era referente ao local da abordagem. Por fim, os reconheceu em audiência.

No mesmo sentido o depoimento do guarda municipal Reginaldo, tendo confirmado que, ao avistar a viatura policial, o acusado Gabriel se abaixou e deixou algo no solo. Ainda, quando da abordagem, confirmou que o objeto se tratava de um revólver municado. Ainda, o réu André admitiu o tráfico na região, tendo indicado o local em que foram apreendidas algumas porções de entorpecente. No mais, com o auxílio de um cão farejador, foi apreendido o restante da droga no interior de um baú de uma motocicleta estacionada no local. Questionados, André disse que a motocicleta pertencia à adega, enquanto Gabriel negou a propriedade do veículo. No mais, confirmou que a fotografia juntada a fls. 86 era referente ao local da abordagem, tendo acrescentado que o armamento foi localizado no chão ao lado das caixas. Por fim, os reconheceu em audiência.

A testemunha de Defesa Juraci, proprietário da adega e sogro de Gabriel, admitiu que a arma apreendida no estabelecimento era de sua propriedade e alegou que o acusado apenas recebia uma carga da Ambev na ocasião. Ainda, esclareceu que adquiriu o revólver na feira do rolo e o guardava em um cofre debaixo do balcão da adega, pois havia sido vítima de assaltos em datas anteriores. Na ocasião, esclareceu ter retirado o armamento da cintura e o colocado em uma caixa para atendimento de um cliente. Ademais, negou o tráfico de drogas no local. Disse que Gabriel somente o ajudava nos finais de semana e, ainda, André já tinha ido ao estabelecimento algumas vezes para pegar mercadorias. Por fim, negou a propriedade da motocicleta que estava estacionada a cerca de 10 metros de distância, tendo acrescentado que o estabelecimento não fazia entregas.

Por fim, a testemunha de defesa Bianca, esposa do acusado Gabriel, confirmou ter fornecido a filmagem juntada aos autos, tendo dito que, ao visualizar o vídeo, constatou que o guarda municipal retirou a arma do interior de uma caixa. Ainda, alegou que o seu genitor confirmou que a arma apreendida era de sua propriedade e utilizada para defesa pessoal. Por fim, afirmou que Gabriel trabalhava em um depósito de água durante a semana e na adega aos finais de semana e feriados. Em sendo assim, patente que diante das provas a condenação apenas do réu André pelo delito de tráfico de drogas é de rigor.

Primeiramente, insta consignar que o acusado confessou a prática do delito e, como se sabe, a confissão do acusado constitui elemento seguro de convicção. Neste sentido, aliás, o seguinte julgado: "Apelação. Mérito Absolvição por insuficiência de provas. Improcedência. Materialidade e autoria demonstradas. Réu que admitiu ter praticado os delitos. Confissão do acusado corroborada pela palavra das vítimas e pelo firme e coerente depoimento do policial militar responsável pela diligência Provas seguras Condenação de rigor." (Apelação nº 0052218- 98.2013.8.26.0050, 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, julgamento em 11 de dezembro de 2013, relator Exmo. Des Salles Abreu).

No mais, suas palavras não se fizeram isoladas nos autos, foram corroboradas pelas testemunhas de acusação que foram enfáticas ao confirmar a apreensão das porções de drogas.

No mais, vislumbro ser possível a condenação do acusado com supedâneo no depoimento dos guardas municipais que nenhum motivo teriam para incriminar indevidamente o réu.

Nesse sentido, entendimento do STJ: Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes (Habeas Corpus 115516/SP - STJ - 5ª Turma - Rel. Min. Laurita Vaz, julgamento em 03/02/2009).

Ainda, neste sentido: "Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal." (Habeas Corpus 191288/SP - STJ - 5ª Turma - Rel. Min. Jorge Mussi, julgamento em 31/05/2011).

No mais, destaco a grande quantidade de droga apreendida (599g de maconha e 7,9g de cocaína) e o seu porcionamento individual, o que reforça a sua destinação para o tráfico.

Importante destacar que o tipo penal previsto no artigo 33 da Lei de Tóxicos é de conteúdo múltiplo ou variado, uma vez que a norma descreve diversas condutas alternativas. E, por se tratar de um crime de mera conduta, sua consumação se faz com a prática de uma das condutas descritas no tipo. No caso dos autos, a conduta realizada pelo agente foi a de "guardar".

Em relação ao acusado Gabriel, é o caso de absolvição em relação a ambos os delitos.

O acusado alegou que recebia uma entrega de bebidas da Ambev em frente à adega pertencente ao seu sogro, tendo afirmado desconhecer a propriedade da arma apreendida, bem como negado que a motocicleta estivesse estacionada em frente ao local.

Acerca do delito de tráfico de drogas, nenhum entorpecente foi apreendido em sua posse, bem como os policiais não o avistaram em qualquer atitude suspeita. Ainda, o corréu André admitiu a propriedade de toda a droga apreendida, inclusive daquela localizada na motocicleta.

Ainda, como bem colocado pelo Ministério Público, observa-se que a autoridade policial não adotou providências no sentido de identificar o proprietário da motocicleta, o que, de alguma forma, poderia infirmar a versão apresentada por André.

Quanto ao delito de posse de arma, da análise da filmagem indicada pela Defesa por meio do link de "youtube" e da fotografia extraída do vídeo, verifica-se o momento em que um dos guardas retirou a arma de dentro de uma caixa de cor rosa (fls. 86). Portanto, muito embora o guarda municipal Reginaldo tenha afirmado que o acusado Gabriel dispensou a arma quando da chegada policial, tendo a encontrado no chão, ao lado do acusado, o fato é que em juízo confirmou a autenticidade da imagem de fls. 86, o que evidentemente contraria a versão por ele oferecida.

Aliás, a versão apresentada pelo réu Gabriel foi confirmada por seu sogro Juraci que afirmou em juízo que o armamento lhe pertencia e que o havia deixado na caixa para fazer um atendimento.

E ainda que cause estranheza esta versão, o fato é que o depoimento do guarda municipal no sentido de ter apreendido o armamento no chão ao lado do acusado foi completamente contrariado pelas filmagens apresentadas.

Desta forma, restou configurado apenas o delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 em relação ao acusado André.

Passo, agora à dosagem da pena.

RÉU ANDRÉ - ARTIGO 33, "CAPUT", DA LEI N.º 11.343/06. Considerando o teor do artigo 42 da Lei de Tóxicos, tendo em vista a apreensão de elevada quantidade de substâncias entorpecentes (599g de maconha e 7,9g de cocaína) além seu caráter nocivo, fixo-lhe a pena-base acima do mínimo legal, a segregativa em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e a pena pecuniária de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, calculados no mínimo legal, devidamente corrigidos. Fixei o "quantum" unitário da pena pecuniária no mínimo legal em razão da modesta situação

econômica do réu que se declarou servente (fls. 53). Tendo em vista a sua confissão, diminuo as penas de 1/6 (um sexto), o que dá, observado o teor da Súmula n.º 231 do STJ, 05 (cinco) anos de reclusão e a pena pecuniária de 500 (quinhentos) dias-multa. Não é cabível a compensação da circunstância agravante da reincidência com a atenuante da confissão, uma vez que esta Magistrada entende ser a reincidência circunstância preponderante. Ainda, neste sentido: “a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é inviável a compensação pleiteada” (RHC 110.727, Rel. Min. Dias Toffoli). No mais, em razão de sua reincidência (certidão de fls. 69/71 – Autos nº 0000766-68.2017.8.26.0548 desta 1ª Vara Criminal de Campinas e Autos nº 0009877-54.2016.8.26.0114 da Vara do Juizado Especial Criminal de Campinas), aumento ambas as penas de 1/6 (um sexto), o que dá, como pena final, 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e a pena pecuniária de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Inviável a aplicação do artigo 33, § 4º, da Lei de Tóxicos, tendo em vista que o réu é reincidente e, ainda, incabível a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, em razão do teor do artigo 44, inciso I, do Código Penal, uma vez que a pena é superior a 04 (quatro) anos.

III – Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal para:

A) CONDENAR o acusado ANDRÉ DANIEL CANDIDO, qualificado nos autos (RG n.º 49.534.110 – IIRGD – fls. 221), à pena segregativa de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e à pena pecuniária consistente no pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 33, “caput”, da Lei n.º 11.343/06.

Reincidente, deverá o réu André iniciar o cumprimento da pena corporal no regime fechado (artigo 33, §2º, letra “b”, c.c. o § 3º, deste mesmo artigo do Código Penal).

Preso por este processo, não poderá recorrer desta sentença em liberdade, em especial para que se assegure a efetiva aplicação da Lei Penal.

Assim, recomende-se o réu André na prisão em que se encontra.

Após o trânsito em julgado, lance-se o seu nome no livro “Rol dos Culpados”.

Custas pelo réu (artigo 4º, § 9º, letra “a”, da Lei n.º 11.608/03), ressalvado o disposto no artigo 12 da Lei nº 1.060/50.

B) ABSOLVER o acusado GABRIEL LIUT DOS REIS, qualificado nos autos (RG nº 43.494.529 – I.I.R.G.D. – fls. 226) da imputação de ter violado o disposto no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

B.1) ABSOLVÊ-LO da imputação de ter violado o disposto no artigo 14, “caput”, da Lei nº 10.826/03, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se, de imediato, o alvará de soltura clausulado somente em relação ao réu Gabriel.

No mais, determino a restituição da quantia apreendida, R\$ 200,00 (duzentos reais), em favor do acusado Gabriel (Guia de Depósito Judicial de fls. 200).

Ainda, tendo em vista que a motocicleta apreendida (Honda/CG 150 Titan KS, placas DOB3160, Carapicuíba/SP – Auto de Exibição e Apreensão de fls. 16) foi utilizada para armazenar as porções de drogas apreendidas, decreto a sua perda em favor da União, o que faço com fundamento no artigo 63 da Lei n.º 11.343/06, fazendo-se as devidas anotações e comunicações.

Por fim, diante do apurado nos autos, determino a extração de cópias do processo e remessa à Promotoria Criminal para averiguação da prática de eventual delito por parte de Juraci Aparecido Carreiro.

P. R. I. C.

Campinas, 15 de fevereiro de 2022.

Patrícia Suárez Pae Kim

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA